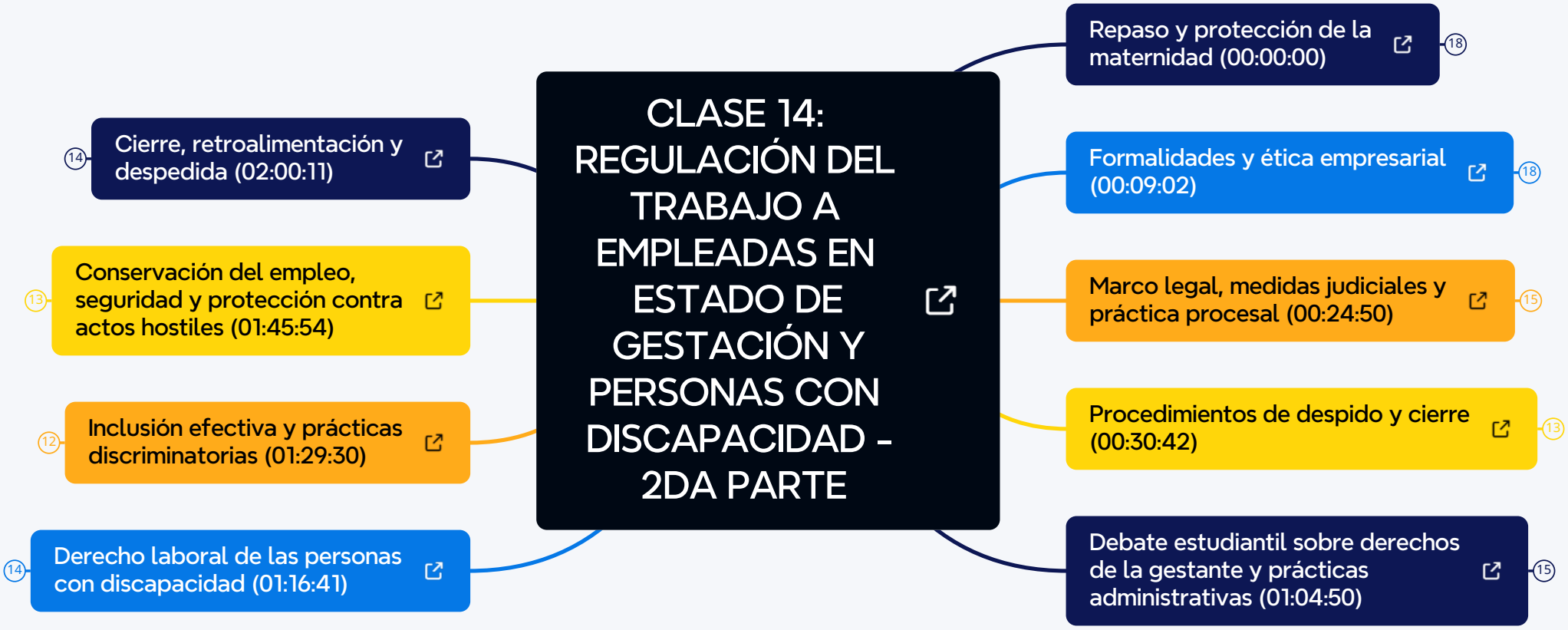
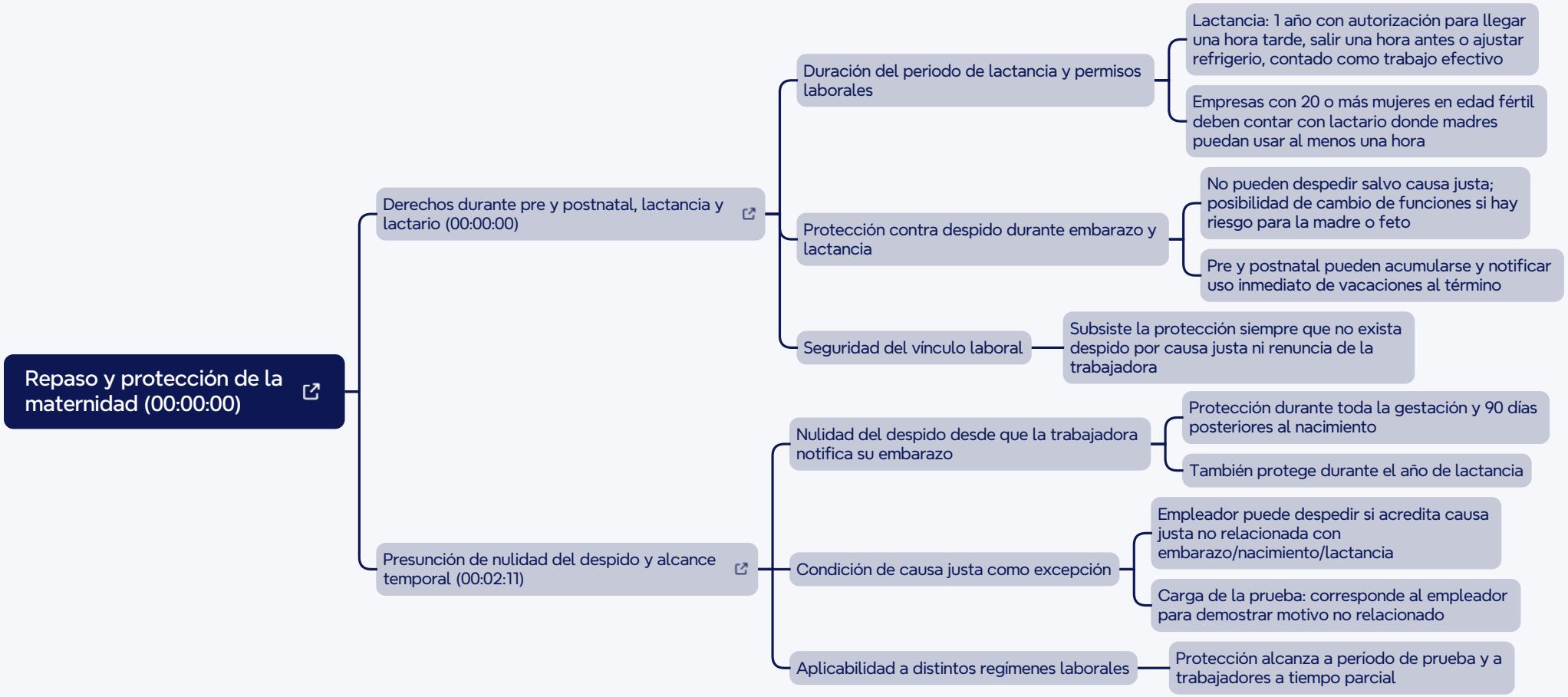
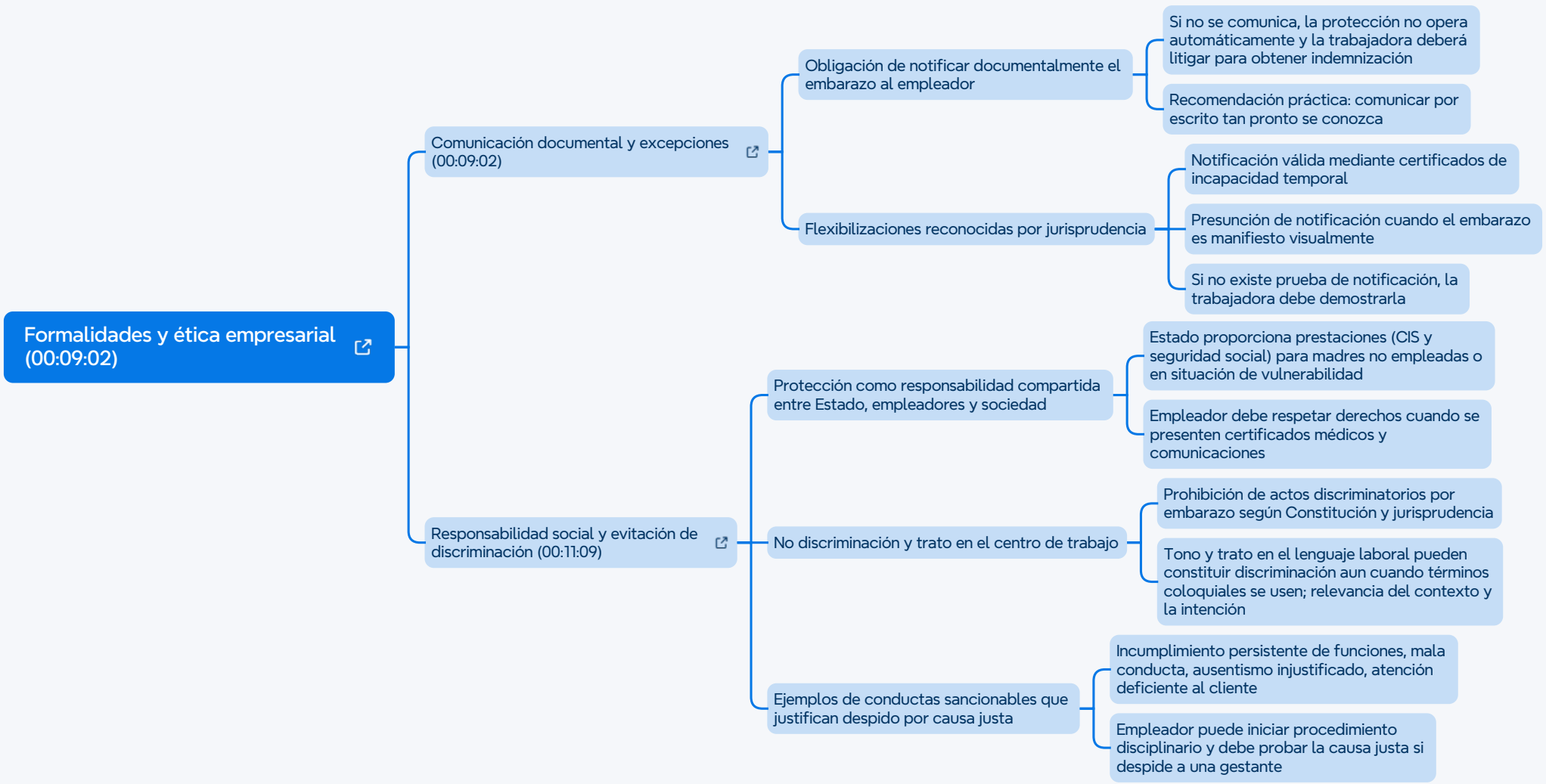
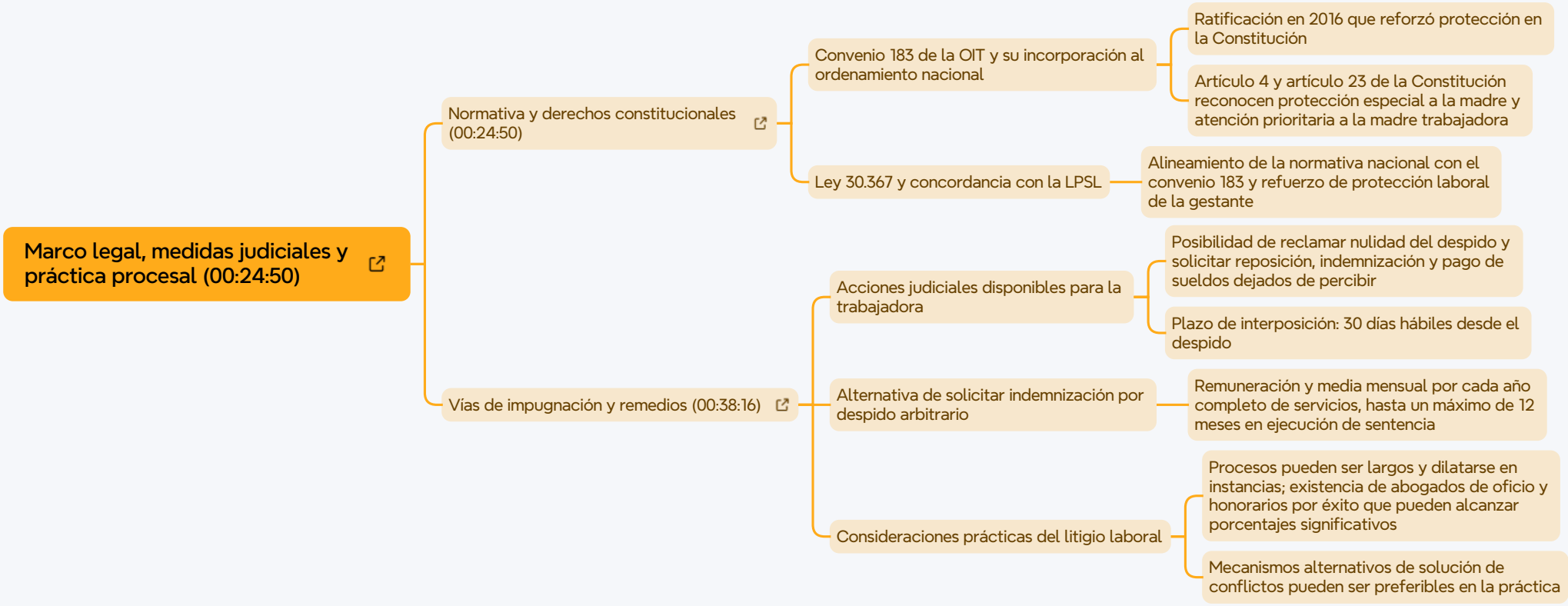
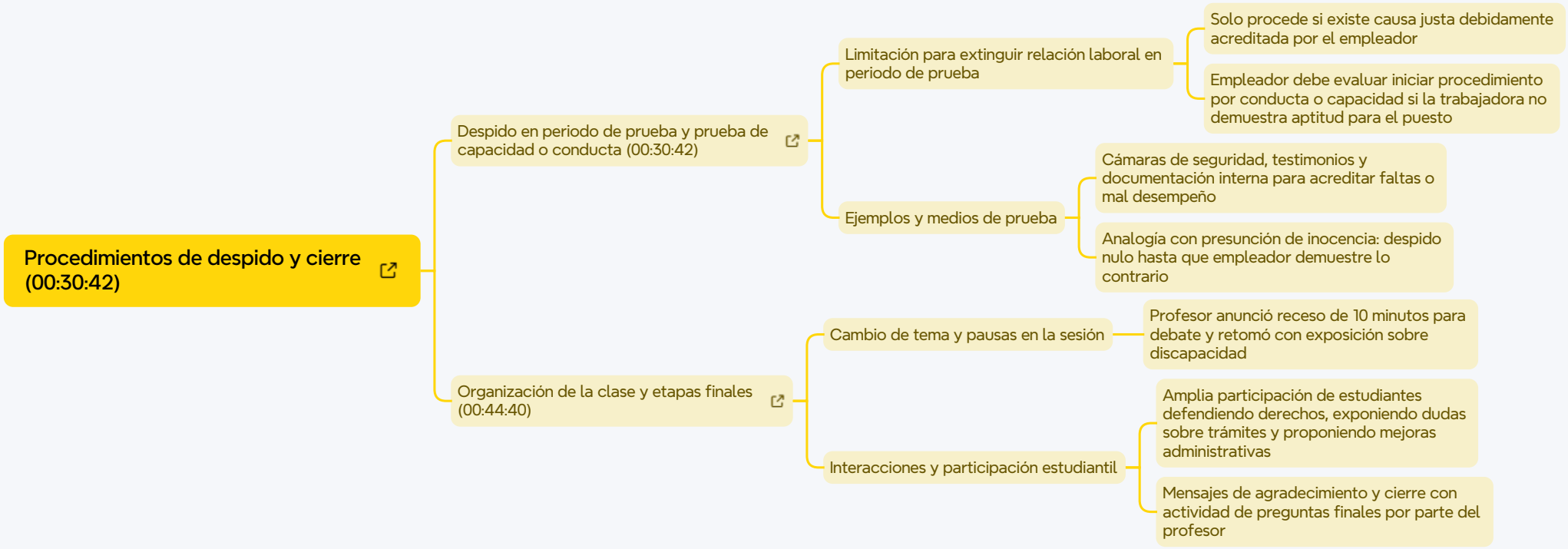
EDU MIN

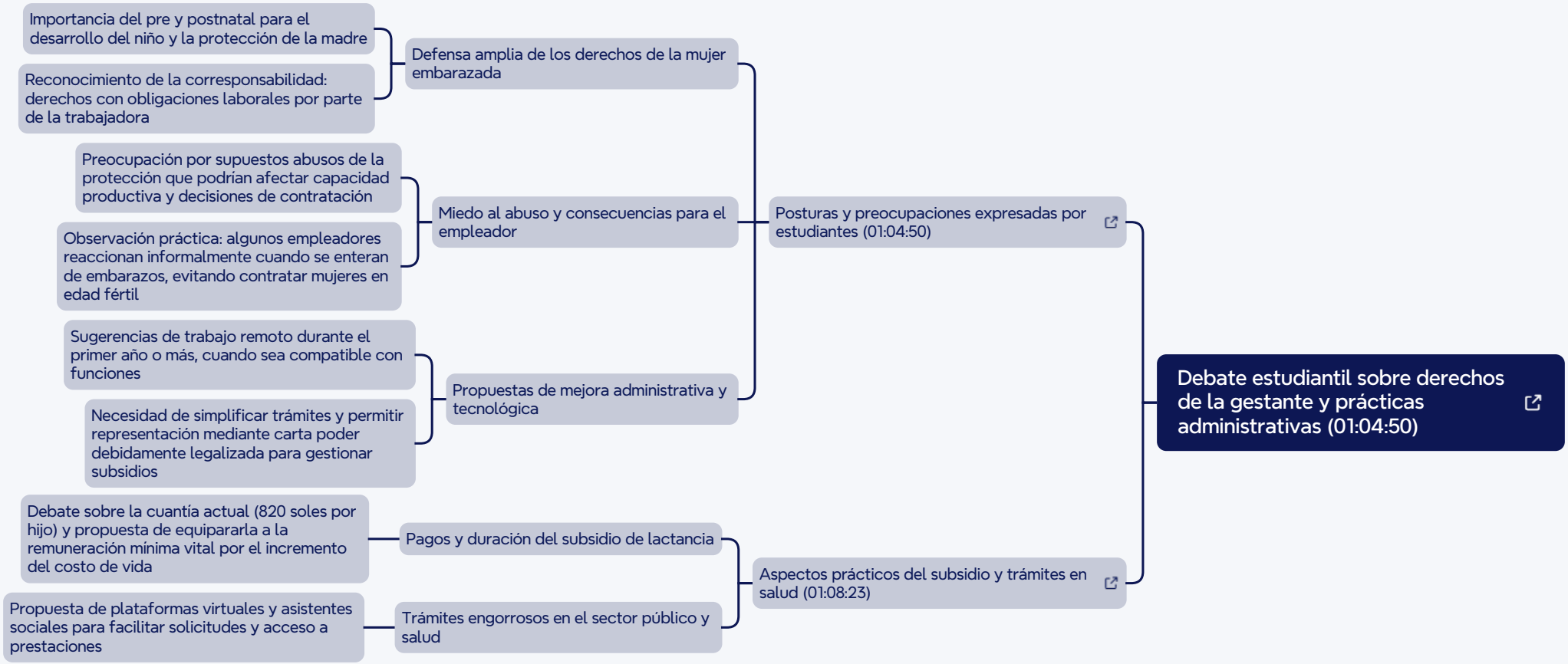

CLASE 14: REGULACIÓN DEL TRABAJO A EMPLEADAS EN ESTADO DE GESTACIÓN Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2DA PARTE
Repaso y protección de la maternidad (00:00:00)
18
Formalidades y ética empresarial (00:09:02)
18
Marco legal, medidas judiciales y práctica procesal (00:24:50)
15
Procedimientos de despido y cierre (00:30:42)
13
Debate estudiantil sobre derechos de la gestante y prácticas administrativas (01:04:50)
15
Cierre, retroalimentación y despedida (02:00:11)
14
Conservación del empleo, seguridad y protección contra actos hostiles (01:45:54)
13
Inclusión efectiva y prácticas discriminatorias (01:29:30)
12
Derecho laboral de las personas con discapacidad (01:16:41)
14

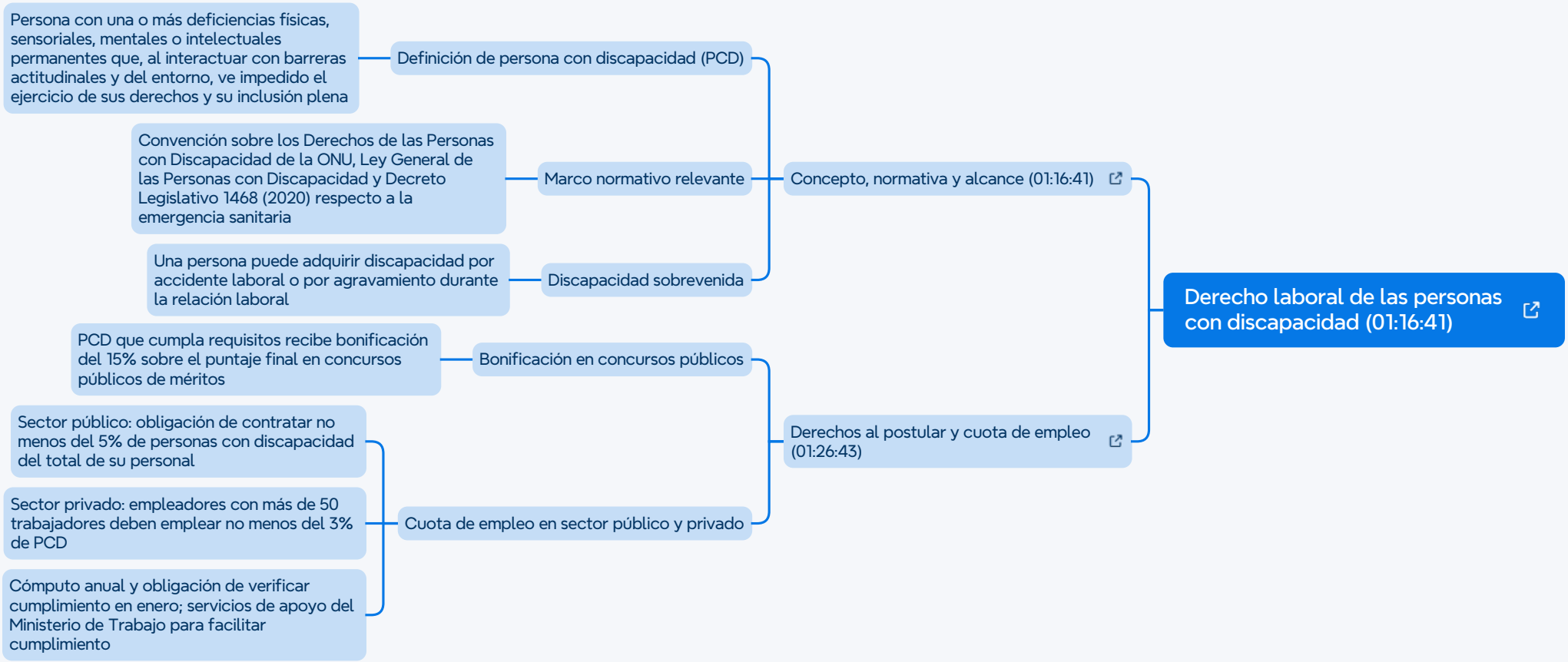

Repaso y protección de la maternidad (00:00:00)
Derechos durante pre y postnatal, lactancia y lactario (00:00:00)
Duración del periodo de lactancia y permisos laborales
Lactancia: 1 año con autorización para llegar una hora tarde, salir una hora antes o ajustar refrigerio, contado como trabajo efectivo
Empresas con 20 o más mujeres en edad fértil deben contar con lactario donde madres puedan usar al menos una hora
Protección contra despido durante embarazo y lactancia
No pueden despedir salvo causa justa; posibilidad de cambio de funciones si hay riesgo para la madre o feto
Pre y postnatal pueden acumularse y notificar uso inmediato de vacaciones al término
Seguridad del vínculo laboral
Subsiste la protección siempre que no exista despido por causa justa ni renuncia de la trabajadora
Presunción de nulidad del despido y alcance temporal (00:02:11)
Nulidad del despido desde que la trabajadora notifica su embarazo
Protección durante toda la gestación y 90 días posteriores al nacimiento
También protege durante el año de lactancia
Condición de causa justa como excepción
Empleador puede despedir si acredita causa justa no relacionada con embarazo/nacimiento/lactancia
Carga de la prueba: corresponde al empleador para demostrar motivo no relacionado
Aplicabilidad a distintos regímenes laborales
Protección alcanza a período de prueba y a trabajadores a tiempo parcial

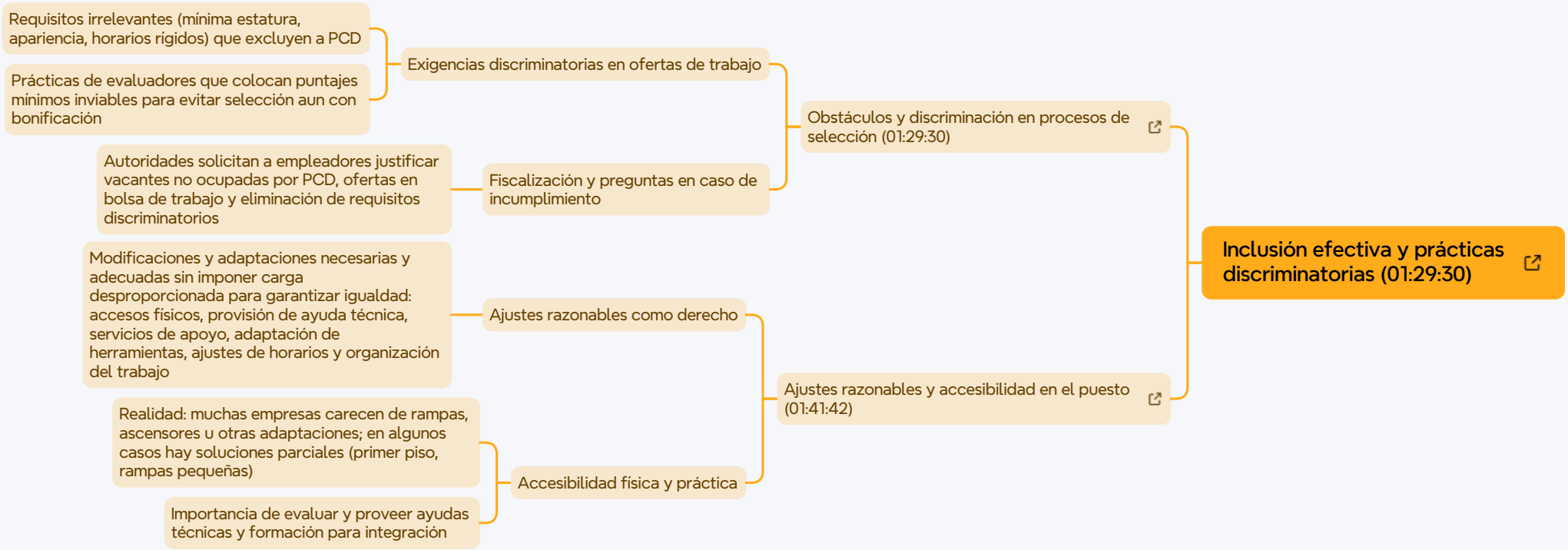

Formalidades y ética empresarial (00:09:02)
Comunicación documental y excepciones (00:09:02)
Obligación de notificar documentalmente el embarazo al empleador
Si no se comunica, la protección no opera automáticamente y la trabajadora deberá litigar para obtener indemnización
Recomendación práctica: comunicar por escrito tan pronto se conozca
Flexibilizaciones reconocidas por jurisprudencia
Notificación válida mediante certificados de incapacidad temporal
Presunción de notificación cuando el embarazo es manifiesto visualmente
Si no existe prueba de notificación, la trabajadora debe demostrarla
Responsabilidad social y evitación de discriminación (00:11:09)
Protección como responsabilidad compartida entre Estado, empleadores y sociedad
Estado proporciona prestaciones (CIS y seguridad social) para madres no empleadas o en situación de vulnerabilidad
Empleador debe respetar derechos cuando se presenten certificados médicos y comunicaciones
No discriminación y trato en el centro de trabajo
Prohibición de actos discriminatorios por embarazo según Constitución y jurisprudencia
Tono y trato en el lenguaje laboral pueden constituir discriminación aun cuando términos coloquiales se usen; relevancia del contexto y la intención
Ejemplos de conductas sancionables que justifican despido por causa justa
Incumplimiento persistente de funciones, mala conducta, ausentismo injustificado, atención deficiente al cliente
Empleador puede iniciar procedimiento disciplinario y debe probar la causa justa si despide a una gestante

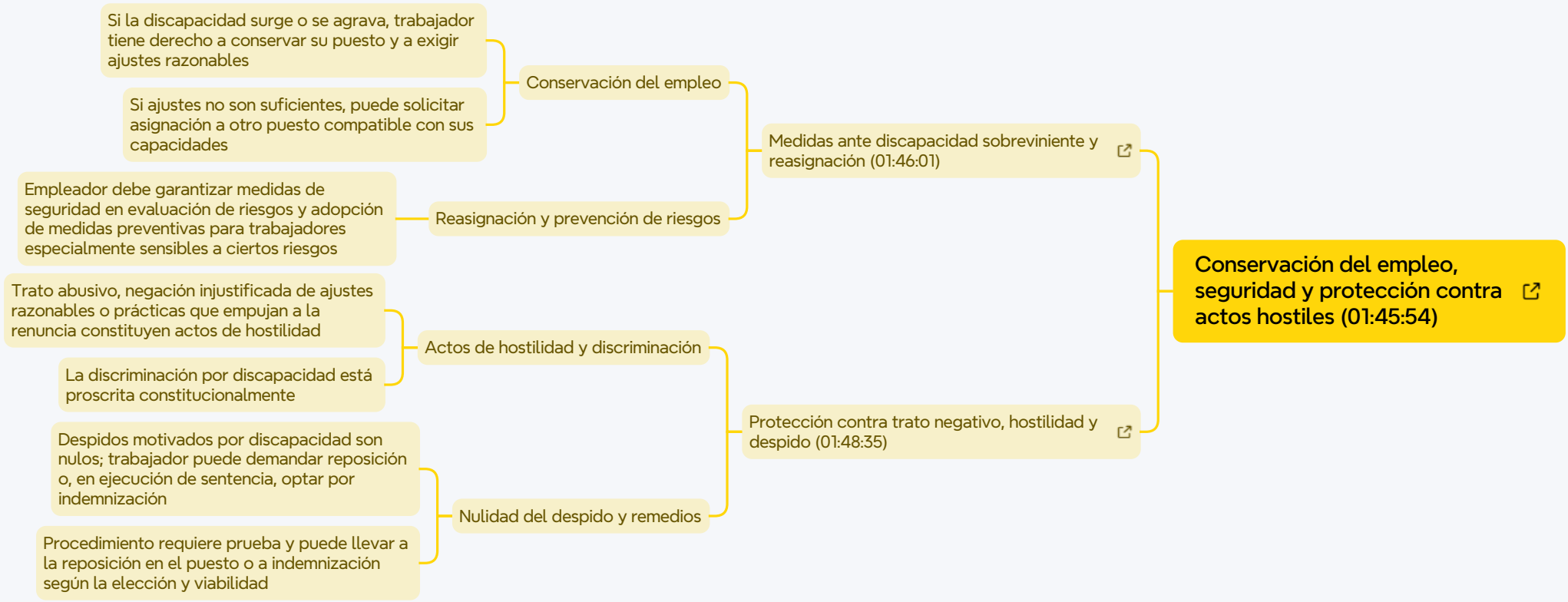

Marco legal, medidas judiciales y práctica procesal (00:24:50)
Normativa y derechos constitucionales (00:24:50)
Convenio 183 de la OIT y su incorporación al ordenamiento nacional
Ratificación en 2016 que reforzó protección en la Constitución
Artículo 4 y artículo 23 de la Constitución reconocen protección especial a la madre y atención prioritaria a la madre trabajadora
Ley 30.367 y concordancia con la LPSL
Alineamiento de la normativa nacional con el convenio 183 y refuerzo de protección laboral de la gestante
Vías de impugnación y remedios (00:38:16)
Acciones judiciales disponibles para la trabajadora
Posibilidad de reclamar nulidad del despido y solicitar reposición, indemnización y pago de sueldos dejados de percibir
Plazo de interposición: 30 días hábiles desde el despido
Alternativa de solicitar indemnización por despido arbitrario
Remuneración y media mensual por cada año completo de servicios, hasta un máximo de 12 meses en ejecución de sentencia
Consideraciones prácticas del litigio laboral
Procesos pueden ser largos y dilatarse en instancias; existencia de abogados de oficio y honorarios por éxito que pueden alcanzar porcentajes significativos
Mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden ser preferibles en la práctica

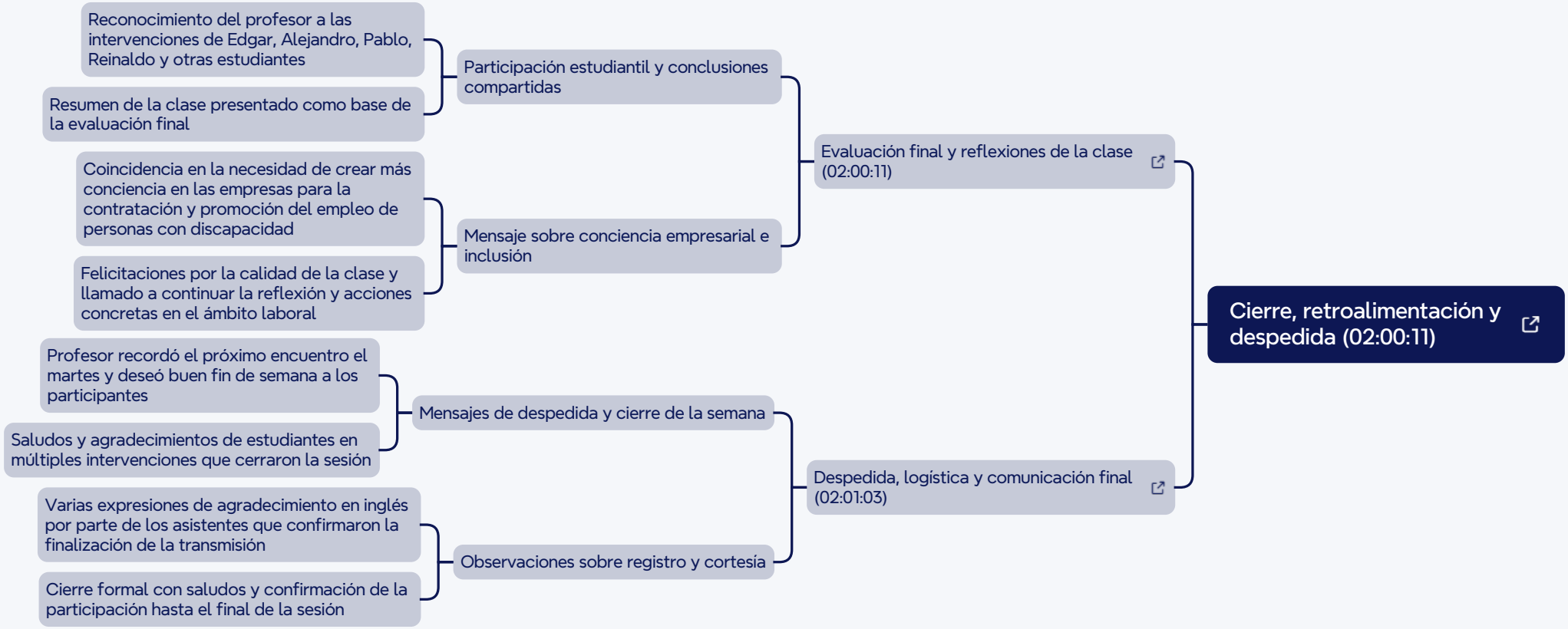

Procedimientos de despido y cierre (00:30:42)
Despido en periodo de prueba y prueba de capacidad o conducta (00:30:42)
Limitación para extinguir relación laboral en periodo de prueba
Solo procede si existe causa justa debidamente acreditada por el empleador
Empleador debe evaluar iniciar procedimiento por conducta o capacidad si la trabajadora no demuestra aptitud para el puesto
Ejemplos y medios de prueba
Cámaras de seguridad, testimonios y documentación interna para acreditar faltas o mal desempeño
Analogía con presunción de inocencia: despido nulo hasta que empleador demuestre lo contrario
Organización de la clase y etapas finales (00:44:40)
Cambio de tema y pausas en la sesión
Profesor anunció receso de 10 minutos para debate y retomó con exposición sobre discapacidad
Interacciones y participación estudiantil
Amplia participación de estudiantes defendiendo derechos, exponiendo dudas sobre trámites y proponiendo mejoras administrativas
Mensajes de agradecimiento y cierre con actividad de preguntas finales por parte del profesor


Debate estudiantil sobre derechos de la gestante y prácticas administrativas (01:04:50)
Posturas y preocupaciones expresadas por estudiantes (01:04:50)
Defensa amplia de los derechos de la mujer embarazada
Importancia del pre y postnatal para el desarrollo del niño y la protección de la madre
Reconocimiento de la corresponsabilidad: derechos con obligaciones laborales por parte de la trabajadora
Miedo al abuso y consecuencias para el empleador
Preocupación por supuestos abusos de la protección que podrían afectar capacidad productiva y decisiones de contratación
Observación práctica: algunos empleadores reaccionan informalmente cuando se enteran de embarazos, evitando contratar mujeres en edad fértil
Propuestas de mejora administrativa y tecnológica
Sugerencias de trabajo remoto durante el primer año o más, cuando sea compatible con funciones
Necesidad de simplificar trámites y permitir representación mediante carta poder debidamente legalizada para gestionar subsidios
Aspectos prácticos del subsidio y trámites en salud (01:08:23)
Pagos y duración del subsidio de lactancia
Debate sobre la cuantía actual (820 soles por hijo) y propuesta de equipararla a la remuneración mínima vital por el incremento del costo de vida
Trámites engorrosos en el sector público y salud
Propuesta de plataformas virtuales y asistentes sociales para facilitar solicitudes y acceso a prestaciones


Derecho laboral de las personas con discapacidad (01:16:41)
Concepto, normativa y alcance (01:16:41)
Definición de persona con discapacidad (PCD)
Persona con una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales permanentes que, al interactuar con barreras actitudinales y del entorno, ve impedido el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena
Marco normativo relevante
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Ley General de las Personas con Discapacidad y Decreto Legislativo 1468 (2020) respecto a la emergencia sanitaria
Discapacidad sobrevenida
Una persona puede adquirir discapacidad por accidente laboral o por agravamiento durante la relación laboral
Derechos al postular y cuota de empleo (01:26:43)
Bonificación en concursos públicos
PCD que cumpla requisitos recibe bonificación del 15% sobre el puntaje final en concursos públicos de méritos
Cuota de empleo en sector público y privado
Sector público: obligación de contratar no menos del 5% de personas con discapacidad del total de su personal
Sector privado: empleadores con más de 50 trabajadores deben emplear no menos del 3% de PCD
Cómputo anual y obligación de verificar cumplimiento en enero; servicios de apoyo del Ministerio de Trabajo para facilitar cumplimiento


Inclusión efectiva y prácticas discriminatorias (01:29:30)
Obstáculos y discriminación en procesos de selección (01:29:30)
Exigencias discriminatorias en ofertas de trabajo
Requisitos irrelevantes (mínima estatura, apariencia, horarios rígidos) que excluyen a PCD
Prácticas de evaluadores que colocan puntajes mínimos inviables para evitar selección aun con bonificación
Fiscalización y preguntas en caso de incumplimiento
Autoridades solicitan a empleadores justificar vacantes no ocupadas por PCD, ofertas en bolsa de trabajo y eliminación de requisitos discriminatorios
Ajustes razonables y accesibilidad en el puesto (01:41:42)
Ajustes razonables como derecho
Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas sin imponer carga desproporcionada para garantizar igualdad: accesos físicos, provisión de ayuda técnica, servicios de apoyo, adaptación de herramientas, ajustes de horarios y organización del trabajo
Accesibilidad física y práctica
Realidad: muchas empresas carecen de rampas, ascensores u otras adaptaciones; en algunos casos hay soluciones parciales (primer piso, rampas pequeñas)
Importancia de evaluar y proveer ayudas técnicas y formación para integración


Conservación del empleo, seguridad y protección contra actos hostiles (01:45:54)
Medidas ante discapacidad sobreviniente y reasignación (01:46:01)
Conservación del empleo
Si la discapacidad surge o se agrava, trabajador tiene derecho a conservar su puesto y a exigir ajustes razonables
Si ajustes no son suficientes, puede solicitar asignación a otro puesto compatible con sus capacidades
Reasignación y prevención de riesgos
Empleador debe garantizar medidas de seguridad en evaluación de riesgos y adopción de medidas preventivas para trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos
Protección contra trato negativo, hostilidad y despido (01:48:35)
Actos de hostilidad y discriminación
Trato abusivo, negación injustificada de ajustes razonables o prácticas que empujan a la renuncia constituyen actos de hostilidad
La discriminación por discapacidad está proscrita constitucionalmente
Nulidad del despido y remedios
Despidos motivados por discapacidad son nulos; trabajador puede demandar reposición o, en ejecución de sentencia, optar por indemnización
Procedimiento requiere prueba y puede llevar a la reposición en el puesto o a indemnización según la elección y viabilidad


Cierre, retroalimentación y despedida (02:00:11)
Evaluación final y reflexiones de la clase (02:00:11)
Participación estudiantil y conclusiones compartidas
Reconocimiento del profesor a las intervenciones de Edgar, Alejandro, Pablo, Reinaldo y otras estudiantes
Resumen de la clase presentado como base de la evaluación final
Mensaje sobre conciencia empresarial e inclusión
Coincidencia en la necesidad de crear más conciencia en las empresas para la contratación y promoción del empleo de personas con discapacidad
Felicitaciones por la calidad de la clase y llamado a continuar la reflexión y acciones concretas en el ámbito laboral
Despedida, logística y comunicación final (02:01:03)
Mensajes de despedida y cierre de la semana
Profesor recordó el próximo encuentro el martes y deseó buen fin de semana a los participantes
Saludos y agradecimientos de estudiantes en múltiples intervenciones que cerraron la sesión
Observaciones sobre registro y cortesía
Varias expresiones de agradecimiento en inglés por parte de los asistentes que confirmaron la finalización de la transmisión
Cierre formal con saludos y confirmación de la participación hasta el final de la sesión